

한국가스공사 상임감사위원

주의·시정 요구

제 목 ㉞㉟용역 변경계약 체결 및 대가지급 부적정

소 관 부 서 ☆기지본부 ㉟부

조 치 부 서 ●처 ●부, ☆기지본부 ㉟부

내 용

1. 업무개요

☆기지본부 ㉟부는 「직제규정 시행세칙」 [별표 2] “분장업무”에 따라 용역계약의 체결 및 사후관리, 청소관리 등의 업무를 담당하고 있으며, 원활한 사옥관리 등을 위해 청소역무를 포함한 “2022년 ☆기지본부 ㉞㉟용역(청소 및 시설물) 계약”(이하 “㉞㉟용역”이라 한다)을 발주하고 사후 관리하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

우리공사 「용역계약일반조건」 제4조에 따르면 계약문서는 계약서, 유의서, 용역계약일반조건, 용역계약특수조건, 과업내용서 및 산출내역서로 구성되어 상호 보완의 효력을 가지며, 이 중 산출내역서는 계약금액의 조정 및 기성부분에 대한 대가지급 시 적용할 기준으로 효력을 가진다고 규정하고 있다.

한편 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률(이하 “국가계약법”이라 한다) 시행령」 제64조 제8항 및 「(계약예규) 정부입찰·계약 집행기준」 제76조의5 제2항에 따르면 변경계약 시 노무비의 등록률은 기준노임단가의 증감을 기준으로 산정

하고, 이윤 등 노무비에 연동되는 항목의 등락률은 노무비의 등락률과 동일하게 산정하도록 정하고 있다. 이는 증감되는 노무비 등에 비례하여 이윤금액을 산정 하되, 이윤율은 최초계약과 동일하게 유지하여야 한다는 뜻이다.

또한 「국가계약법 시행규칙」 제8조 제2항에 따르면 원가계산에 의한 용역 예정 가격 결정 시 이윤율 상한인 10%를 초과하지 못하도록 규정하고 있는데, 낙찰률이 적용되는 계약금액의 특성을 고려할 때 용역계약의 이윤율은 10%이하로 설정 되어야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

☆기지본부 〰〰부는 2022. 4. 28. ㉠㉡용역 계약(이하 “최초계약”이라 한다)을 체결하 고, 산출내역서를 계약문서에 첨부하였다. 해당 산출내역서는 ㉠㉡용역 담당자가 검토하여 확인서명한 것으로서 이윤율은 “노무비+경비+일반관리비”(이하 “이윤산정 기준”이라 한다)의 ??%로, 이윤금액은 ??원으로 정하고 있다.

한편 2022. 8. 29. 기준노임단가 변경을 사유로 제1차 변경계약을 체결하였는데, 해당 변경계약 산출내역서의 이윤율은 이윤산정 기준의 ??%로 정하고 있다. 변경계 약 사유에는 기준노임단가 반영이라는 설명만 기재되어 있었고, ㉠㉡용역 담당자가 확인 서명한 변경계약 산출내역서 상에도 이윤율 상향에 관한 설명이나 근거 등은 기재되어 있지 않았다. 그리고 2023. 1. 30. 체결된 제2차 변경계약에서도 아래 [표 1] 과 같이 제1차 변경계약의 이윤율 ??%가 동일하게 적용되었다. 이를 최초계약 이윤 율 ??% 적용과 비교해보면 제1차 변경계약에서는 이윤금액 약 ??원이, 제2차 변경 계약에서는 이윤금액 약 ??원이 산출내역서 상 과다 계상되었다고 볼 수 있다.

[표 1] ㉠㉡용역 산출내역서 상 이윤금액(부가가치세 별도)

구분	이윤산정 기준	적정이윤	산출내역서 이윤	과다계상 이윤
최초계약	??원	??원	??원	-
1차 변경계약	??원	??원	??원	??원
2차 변경계약	??원	??원	??원	??원

자료 : 소관부서 확인서, 전자조달시스템 계약자료 재구성

뿐만 아니라 해당 용역의 대가지급 내역을 확인한 결과 실제 대가지급 시 적용된 이윤율은 [표 2]와 같이 최초계약 및 변경계약에서 정한 이윤율, 그리고 「국가계약법 시행규칙」에 따른 이윤율 상한을 모두 초과하였는데, 이는 이윤산정 기준에 포함된 노무비, 경비 등이 정산과정에서 감소하였음에도 불구하고 이에 비례하여 이윤금액을 감액하지 아니하였기 때문이다.

그 결과 실제 발생한 이윤산정 기준 ??원에 최초계약 이윤율 ??%를 적용하여 산출한 적정이윤 ??원 대비 ??원 초과된 ??원이 이윤으로 지급되었다.

[표 2] ㉠㉡용역 실제 지급 이윤금액(부가가치세 별도), 이윤율

실제 이윤산정 기준	적정이윤(이윤율)	실제 지급이윤(이윤율)	과다지급 이윤
??원	??원(??%)	??원(??%)	??원

자료 : 소관부서 확인서, 대가지급 첨부자료 재구성

이는 변경계약 체결 및 실제 대가지급 과정에서 적정이윤 대비 과다한 이윤금액을 계약상대자에게 지급함으로써 계약의 적정성을 훼손한 행위로 볼 수 있다. 다만 감사기간 이후 환수조치가 시행될 예정인 점은 고려할 사항이라고 판단된다.

관련자 의견 ☆기지본부 ㉠부 ㉠㉡용역 업무 담당자는 감사지적 사항에 대해 별다른 의견을 제시하지 않았다.

관계부서 의견 ☆기지본부 ㉠부는 감사지적 사항에 대해 별다른 의견을 제시하지 않았으며, 환수조치를 조속히 시행하겠다고 밝혔다.

조치할 사항

●처장은 산출내역서 확인에 소홀하여 원계약 대비 상향된 이윤율 기준으로 변경 계약을 추진하고, 정산결과에 따라 이윤을 감액하여 지급하여야 함에도 관련조치를 취하지 않은 업무 담당자에게 주의조치 하시기 바라며, (주의)

☆기지본부장은 과다지급 이윤에 해당하는 ??원(공급가액 기준)을 환수조치 하시기 바랍니다. (시정)

[관련자, 주의]

☆기지본부 ㉠부 ① (현 ☆기지본부 ㉠부)

[관련부서, 시정]

☆기지본부 ㉠부